

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามะละกอทุกชนิด ให้ทำลายมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุ์ทุกต้นในพื้นที่ ให้หยุดการทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดและให้สอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ เนื่องจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ เลขที่ ๖๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ - พฤษภาคม ๒๕๔๐ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำเข้ามะละกอที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ รายการ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระหว่างการทดลองในแปลงทดลอง พบการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้มีการทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงเปิดโดยไม่มีการป้องกันอย่างมิดชิดเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนของสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่ปลูกในแปลงของเกษตรกร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่อนุญาตให้ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑)^๓ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดำเนินโครงการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้นำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามมาตรา ๘^๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการ

^๓ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืชและไหม โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชและไหม ให้ได้พืชและไหมพันธุ์ดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและไหมสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชและไหม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๘ ห้ามมิให้บุคคลใดนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ส่งสิ่งต้องห้ามนั้น หรือหนังสือสำคัญอย่างอื่นอันเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับประเทศที่ไม่มี การออกไปรับรองปลอดศัตรูพืชกำกับมาด้วย และในกรณีนำเข้านี้ อธิบดีจะอนุญาตได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือการวิจัยเท่านั้น



ทดลองปลูกมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมในแปลงทดลองแบบเปิด จึงมิได้เป็นการดำเนินการนอกเหนืออำนาจหน้าที่แต่อย่างใด

ในกรณีมีการแพร่กระจายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ หน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์แจกจ่ายทำพระ และเป็นพื้นที่ที่ทำการศึกษาดูแลทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรม กรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้าม หรือสิ่งกักัดในระดับเดียวกับศัตรูพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ประกอบข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ย่อมต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้น หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายทำพระมิได้เกิดจากการกระทำของตนหรือเกิดจากสาเหตุอื่นที่มีไขความรับผิดชอบของตน ทั้งนี้ ตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict liability) ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการควบคุมตามแผนขั้นตอนการทดลองและมาตรการควบคุมการทดลองต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนด กรณีย่อมจะไม่เกิดการแพร่กระจายและปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมดังที่ปรากฏได้ แต่เมื่อมีการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจปฏิเสธผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการครอบครองสิ่งต้องห้ามที่เป็นวัตถุเสี่ยงภัยของหน่วยงานทางปกครองได้ กรณีดังกล่าวจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการควบคุมการดำเนินการทดลองมะละกอตัดต่อสารพันธุกรรมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน และแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรม

ในกรณีมีศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้น บทบัญญัติมาตรา ๑๗^๕ มาตรา ๑๘^๖ และมาตรา ๒๐^๗ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจ

^{๕-๗} พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

มาตรา ๑๗ เมื่อมีศัตรูพืชชนิดที่อาจก่อความเสียหายร้ายแรงปรากฏขึ้นในท้องที่ใด หรือมีเหตุอันสมควรควบคุมศัตรูพืชในท้องที่ใด ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ ชนิดของพืช ศัตรูพืช และพาหะที่ควบคุม และให้กำหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเท่าที่จำเป็น ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการของกำนันและที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น

มาตรา ๑๘ เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดนำพืช ศัตรูพืช หรือพาหะออกไปนอก หรือนำเข้ามาในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามที่ประกาศระบุไว้ เว้นแต่จะได้รับการตรวจและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๐ เมื่ออธิบดีเห็นว่าศัตรูพืชที่ได้ประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกทำลายหมดสิ้นแล้ว หรือเห็นว่าหมดความจำเป็นแล้ว ให้อธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศ ตามมาตรา ๑๗ นั้นเสีย



ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบและทำลาย ดังนั้น เมื่อพบการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอจากแปลงของเกษตรกรซึ่งถือเป็นศัตรูพืชที่อาจก่อความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าพบการปนเปื้อนและแพร่กระจายสารติดต่อพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกร และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้ามะละกอทุกชนิด ให้ทำลายมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุ์ทุกต้นในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ให้หยุดการทดลองมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมในพื้นที่เปิดและให้สอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/(๑)/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้หยุดการจำหน่ายและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอทุกชนิด และให้ตรวจสอบการจำหน่ายและจ่ายแจกเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์มะละกอที่แจกจ่ายไปในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ และได้ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๓ ฉบับ เพื่อตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร ผลการตรวจสอบปรากฏว่า จากการเก็บตัวอย่างใบมะละกอจากต้นมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑,๒๖๖ ราย พบการปนเปื้อนจำนวน ๘๕ ราย ในจังหวัดขอนแก่น ๘๐ ราย จังหวัดมหาสารคาม ๓ ราย และจังหวัดยโสธร ๒ ราย นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/ว ๒๘๓๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต ลพบุรี ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในเกษตรกรที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มะละกอแจกจ่ายทำพระทั่วประเทศ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยุติการทดลองหรือปลูกมะละกอติดต่อสารพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทำลายแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ พร้อมกับได้ดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างมะละกอที่วางจำหน่ายที่ตลาด ห้างสรรพสินค้า และสวนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรมในมะละกอที่จำหน่าย และภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบและทำลายมะละกอที่ปนเปื้อนสารติดต่อพันธุกรรม ตามประกาศกำหนดพื้นที่เป็นเขตควบคุมศัตรูพืชทั้งสามฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง เพิกถอนเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๒ ฉบับ เพื่อเพิกถอนเขตควบคุม

ศัตรูพืช กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ ในการควบคุมตรวจสอบและทำลาย การปนเปื้อนและแพร่กระจายสารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อนสารตัดต่อพันธุกรรม ในมะละกอ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยุติการทดลองทั้งหมดแล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบและทำลายการปนเปื้อน สารตัดต่อพันธุกรรมในมะละกอแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๘๔/๒๕๕๗)

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีอำนาจพิจารณาเฉพาะเรื่อง ที่มีการร้องทุกข์เข้ามาเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจ ที่จะตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้ทั้งจากเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์เข้ามา และจากการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นเองตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง ข้อความที่ไม่ใช่ข้อความเท็จ แต่เป็นข้อความที่ขาดใจความสำคัญบางอย่าง จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ดังนั้น เมื่อข้อความโฆษณาว่า “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชา บุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลัง แห่งโชคลาภและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” มีความหมายไม่ตรงกับที่ผู้โฆษณา ชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา จึงเห็นได้ว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะ จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามบทบัญญัติ



ข้างต้น และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาด้วยเหตุเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีของข้อความที่เป็นเท็จ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่สามารถพิสูจน์ความจริงตามคำโฆษณาได้ ดังนั้น เมื่อข้อความโฆษณาว่า “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ยอมเปลี่ยนโซ่ชะตาได้เช่นกัน” และข้อความ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่เป็นเท็จ ตามบทบัญญัติข้างต้น และเป็นข้อความที่ไม่อาจแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ การที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีคำสั่งห้ามใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณาด้วยเหตุเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยค้นคว้าวิชาการสังจิตใต้สำนึก (สถาบัน TISAR) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบเอกสารโฆษณาของสถาบัน TISAR ว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาแล้วมีมติห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความว่า “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชคและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได้ ก็ยอมเปลี่ยนโซ่ชะตาได้เช่นกัน” และ “พลังจิตพิเศษนี้จะทำให้ช้อนงอได้” หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกันในการโฆษณาครั้งต่อไปทุกสื่อโฆษณา และเสนอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปรียบเทียบปรับสถาบัน TISAR ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ห้ามสถาบัน TISAR ใช้ข้อความดังกล่าวในการโฆษณา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีของข้อความ “พลังจิตพิเศษสามารถช่วยควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนขึ้น และยังช่วยควบคุมพลังแห่งโชคและความสำเร็จได้อย่างเป็นผลมากขึ้น” ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า เป็นการโฆษณา

